

第2節 公判の準備手続 第3節 公判前整理手続

刑罰執行法

No175

H18-30

(配点：2)

月 日

月 日

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。

- ア. 公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
- イ. 公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪に係る事件にのみ適用される。(改)
- ウ. 公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は、証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
- エ. 予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
- オ. 公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合には、これを裁判所が決定で裁定し、不服のある当事者は、この決定に対して即時抗告をすることができる。

1. ア ウ 2. イ ウ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ
6. エ オ

Na175	公判前整理手続	正答率
H18-30	正 解	44%
	3	

ア 正しい

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付する決定をすることができる（316条の2第1項、規則217条の2第1項）。公判前整理手続とは、第1回公判期日前に、受訴裁判所が主宰して、公判において当事者が主張する予定の事実を明示させ、証拠調べの請求をさせ、また、証拠開示もより徹底して行わせる等により、十分な審理計画を策定するというものであり、通常の準備手続に比べて、公判準備を格段に強化した手続である。よって、「公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。」といえる。したがって、本記述は正しい。なお、平成28年改正後の316条の2第1項は、当事者にも公判前整理手続の申請権を認めた。

イ 誤っている

公判前整理手続の対象事件は、「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認める」（316条の2第1項）事件である。一定の重大事件を対象とする裁判員事件では、整理手続は必要となっている（必要的公判前整理手続事件、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条）。それ以外の事件であっても、①事案が複雑で、争点も多い性質の事件、②証拠関係が複雑で、その量も多い事件、あるいは③証拠開示が問題となる事件等は、充実した公判審理のために整理手続が必要となると予想されている。これらの場合は、任意的公判前整理手続事件ということになる。よって、公判前整理手続に関する規定は、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪に係る事件にのみ適用される。」わけではない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

公判前整理手続の内容は多岐にわたる（316条の5）が、証拠整理に関する事項として、証拠調べの請求をさせること（同条4号）、証拠調べをする決定又はこれを却下する決定をすること（同条7号）がある。よって、公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は、証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰してこれを行う（316条の2参照）。なお、受訴裁判所が当事者の主張内容や証拠に接することが予断排除の原則に抵触しないかについて、立法過程において賛否両論があった。しかし、①起訴状一本主義（256条6項）との関係では、公判前整理手続における争点整理や証拠整理は、あくまで審理計画の策定のために、当事者双方の手続関与の下で行われるので、裁判所が一方当事者の側に偏るという不公平のおそれはないといえるし、また、②争点整理や証拠整理は、事件の実体についての裁判所の心証形成を目的とするものではないので、この原則に抵触するとははいえないとされる。よって、「予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与する裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。」わけではない。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

証拠開示手続について調整が必要となった場合における裁判所の裁定手続には3種類のものがある。①証拠開示の時期、方法あるいは開示の条件に関する裁定(316条の25)、②証拠開示命令(316条の26)、及び③以上の裁定にとって必要な場合における証拠提示命令(316条の27第1項)及び証拠の標目を記載した一覧表の提示命令(同条第2項)がある。そして、証拠開示の時期、方法あるいは開示の条件に関する決定、及び証拠開示を命じる決定に対しては即時抗告が認められている(316条の26第3項、316条の27第3項)。よって、公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合には、これを裁判所が決定で裁定し、不服のある当事者は、この決定に対して即時抗告をすることができる。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢3となる。

